Einwendung gegen das Planfeststellungsverfahren Hochwasserschutz Unterer Wöhrd

---

Martin Schwenzer
Wöhrdstraße 41
93059 Regensburg
mail@martinschwenzer.de

An
Stadt Regensburg
Umweltamt
Bruderwöhrdstraße 15 b
93055 Regensburg

12. Januar 2026

Einwendung gegen das Vorhaben zur Durchführung eines wasserrechtlichen Planfeststellungsverfahrens gem. § 68 Abs. 1 i. V. m. § 67 Abs. 2 WHG für die Errichtung eines Hochwasserschutzes an der Donau, Gewässer 1. Ordnung, im Bereich „Unterer Wöhrd", Stadt Regensburg – Abschnitt H

(AZ.: 31.1.2. Pl-HWS-H/Unterer Wöhrd)

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit erhebe ich fristgerecht Einwendungen gegen das oben genannte Planfeststellungsverfahren.

Einleitend möchte ich betonen, dass ich die grundsätzliche Notwendigkeit eines wirksamen Hochwasserschutzes für den Unteren Wöhrd ausdrücklich anerkenne. Die Bemühungen der Stadt Regensburg und des Wasserwirtschaftsamts, die Bewohnerinnen und Bewohner vor Hochwasserereignissen zu schützen, verdienen Anerkennung. Gleichwohl werfen die vorliegenden Planungen aus meiner Sicht erhebliche Fragen hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit und der Abwägung verschiedener Schutzgüter auf, die ich im Folgenden darlegen möchte.

Als Mieter in der Wöhrdstraße 41 – dem denkmalgeschützten Bauhofmeisterhaus – bin ich von den geplanten HWS-Maßnahmen unmittelbar und außerordentlich stark betroffen. Das Grundstück wird mit 35% temporärer Flächenbeanspruchung in Anspruch genommen, dauerhaft sollen ein Technikgebäude mit Trafoanlage errichtet und eine Untergrundabdichtung gezogen werden. Die nachfolgenden Anmerkungen betreffen sowohl meine persönlichen Belange als auch öffentliche Interessen des Natur-, Arten- und Denkmalschutzes, die ich als Bürger in das Verfahren einbringe.

Ich gliedere meine Einwendungen in mehrere Abschnitte und beziehe mich dabei vornehmlich auf den Erläuterungsbericht (Anlage A, nachfolgend „Bericht") und die Umweltverträglichkeitsstudie (Anlage D 1.0, nachfolgend „UVS").

---

1. Allgemeines und grundsätzliche Einwendungen

1.1 Zur Ausgangsprämisse des Hochwasserschutzes

Die Planunterlagen begründen den Umfang der Maßnahmen mit einer „Gefährdung für Leib und Leben sowie die Gesundheit der Menschen" durch ein Hochwasser HQ100 (Bericht, S. 23, 80; UVS, S. 115, 190). Diese Gefährdungsannahme verdient eine differenzierte Betrachtung, denn die topografischen Verhältnisse am Unteren Wöhrd unterscheiden sich grundlegend von Kerbtälern wie dem Ahrtal, wo schnell ansteigende Fluten unmittelbare Lebensgefahr darstellen. Die Planunterlagen selbst verweisen auf über 48-stündige Vorwarnzeiten bei Hochwasser und sehen – selbst bei vollständig errichteten HWS-Maßnahmen – planmäßige Evakuierungen ab HQ50 vor (Bericht, S. 77; UVS, S. 195, 200, 219, 237, 248). Diese Rahmenbedingungen legen nahe, dass differenziertere, weniger eingriffsintensive Schutzkonzepte zumindest geprüft werden sollten.

Die in den Planunterlagen suggerierte unmittelbare Lebensgefahr ist durch die tatsächlichen Verhältnisse – lange Vorwarnzeiten, flaches Überflutungsgeschehen, geplante Evakuierung auch nach Fertigstellung des HWS – nicht belegt. Dies mindert das Gewicht der Hochwasserschutzbelange in der Abwägung. Eine differenzierte Gefährdungsbeurteilung, die zwischen Sachwertschutz und Personenschutz unterscheidet, ist erforderlich.

1.2 Fragen zur Verhältnismäßigkeit

Die geplanten HWS-Maßnahmen werfen erhebliche Fragen hinsichtlich des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit auf. Eine Insel soll U-förmig eingemauert und bis zu 15 Meter tief abgedichtet werden; es entsteht ein Polder, der nur noch als ingenieursgeschaffene Gesamtstruktur funktioniert. Mir ist kein vergleichbares, erprobtes Projekt bekannt, das Kosten, Betriebssicherheit und Funktionalität dieser Lösung unter vergleichbaren Randbedingungen belegen könnte.

Die Bedenken im Einzelnen:

- **Komplexität ohne erprobtes Vorbild:** U-förmige Einmauerung einer Insel mit bis zu 15 m tiefer Abdichtung – ein Polder, der nur als ingenieursgeschaffene Gesamtstruktur funktioniert
- **Verlagerung auf die Ausführungsplanung:** Wesentliche Fragen zur „technischen Bauaufnahme und Statik" werden auf später verlagert (Bericht, S. 21, 26 ff., 47 f., 74 f., 84); die Überprüfung der Injektionsverfahren für die Mauerwerksabdichtung im Mühlenviertel erfolgt erst in der Ausführungsplanung (Bericht, S. 48)
- **Dauerhafte Betriebsrisiken:** Ohne aufwendiges, dauerhaftes Betreiben von Pumpwerken und Drainagesystemen funktioniert der gesamte HWS nicht; „eine regelmäßige Überwachung des Grundwasserspiegels und bei Bedarf Anpassungen an der Einstellung der Pumpen ist von großer Bedeutung" (UVS, S. 245)
- **Neue Risiken durch HWS-Maßnahmen selbst:** Die Planunterlagen räumen ausdrücklich ein: „Mit den abdichtenden HWS-Maßnahmen könnten bei Starkregenereignissen Schäden entstehen, die ohne HWS-Maßnahmen nicht eintreten würden" (Bericht, S. 83)

Die geplanten Maßnahmen sind in ihrer Komplexität kaum erprobt, bergen erhebliche Risiken und schaffen neue Gefährdungslagen. Wesentliche technische Detailfragen – insbesondere zu Injektionstechnik und Standsicherheit – werden erst in der Ausführungsplanung geklärt. Dies verstößt gegen den Grundsatz der Planreife. Die Klärung dieser Fragen vor der Planfeststellung sowie der Nachweis vergleichbarer Referenzprojekte sind erforderlich.

1.3 Nichtberücksichtigung des Klimazuschlags

Art. 44 Abs. 2 BayWG schreibt vor, dass die „Auswirkungen der Klimaänderung angemessen zu berücksichtigen" sind. Die Planung verzichtet jedoch bewusst auf den üblichen 15% HQ100-Klimazuschlag (Bericht, S. 15). Die angeführten Begründungen – praktische Erwägungen bezüglich Aufbauaufwand im Welterbe-

Bereich, Bestandsgebäude ohne Klimazuschlag und Belastung der Binnenentwässerung – sind nachvollziehbar, stellen jedoch keine hydrologischen Argumente dar.

Der Verzicht auf den Klimazuschlag widerspricht Art. 44 Abs. 2 BayWG und führt zu einem Hochwasserschutz, der bei Fertigstellung möglicherweise bereits unterdimensioniert ist. Es ist darzulegen, wie die gesetzliche Vorgabe eingehalten wird, oder hilfsweise eine Nachrüstbarkeit des Systems auf HQ100+15% nachzuweisen.

1.4 Kostenbetrachtung

Die Kosten werden mit ca. 50 Mio. Euro brutto angegeben (Bericht, S. 95). In dieser Summe sind jedoch wesentliche Kostenpositionen nicht enthalten:

- Grundstückskosten (Bericht, S. 95)
- Neubau des Grieser Stegs (Verantwortung Stadt)
- Sanierung der Ufermauer Werftstraße – deren Standsicherheit „nicht mehr nachzuweisen" ist (Bericht, S. 18)
- Kanalsanierung (Stadt)
- Jährliche Betriebs- und Unterhaltskosten nach Fertigstellung

Der Untere Wöhrd als einer von 18 Abschnitten des Regensburger Gesamtprojekts soll mit 50 Mio. Euro bereits etwa ein Drittel der veranschlagten Gesamtkosten von über 150 Mio. Euro ausmachen.

Die Kosten-Nutzen-Betrachtung verdient besondere Aufmerksamkeit. Der Bericht beziffert die geschätzten Schäden über 100 Jahre ohne HWS auf 50-75 Mio. Euro (Bericht, S. 23), während die Baukosten bereits 50 Mio. Euro betragen (Bericht, S. 95). Bei korrekter wirtschaftlicher Betrachtung müsste jedoch der Barwert künftiger Schäden ermittelt werden – 50 Mio. Euro Schaden verteilt über 100 Jahre haben heute einen deutlich geringeren Barwert als die sofort anfallenden Baukosten. Hinzu kommen Betriebskosten für Pumpen, Wartung und Personal sowie laufende Instandhaltung über die gesamte Lebensdauer.

Bei vollständiger Berücksichtigung aller Kosten und korrekter Barwertberechnung der vermiedenen Schäden dürfte das Kosten-Nutzen-Verhältnis erheblich ungünstiger ausfallen als dargestellt. Eine vollständige Kosten-Nutzen-Analyse unter Einbeziehung aller Kostenpositionen und korrekter Barwertmethodik ist erforderlich.

1.5 Zur Bauzeitplanung

Die geschätzte Gesamtbauzeit beträgt ca. 5 Jahre mit Baubeginn nicht vor 2028 (Bericht, S. 94). Die einzelnen Planabschnitte sollen sich „vielfach überlagern": PA 4 ca. 4 Jahre, PA 6 ca. 4 Jahre, PA 7 ca. 5 Jahre. Angesichts der räumlichen Enge im Projektgebiet, der komplexen Abhängigkeiten – die Ufermauer-Sanierung muss vor den HWS-Arbeiten erfolgen, zahlreiche Spartenkonflikte sind zu lösen – und der artenschutzrechtlichen Bauzeitenbeschränkungen erscheint diese Parallelisierung äußerst ambitioniert. Die Erfahrungen mit den HWS-Maßnahmen am Oberen Wöhrd und entlang des Regen, wo die Bauzeiten erheblich überschritten wurden, verstärken diese Bedenken. Eine realistische Einschätzung unter Berücksichtigung typischer Baurisiken dürfte bei 6-8 Jahren liegen.

Die prognostizierte Bauzeit von 5 Jahren ist nicht realistisch. Die tatsächliche Baubelastung wird voraussichtlich erheblich länger andauern. Eine realistische Bauzeitprognose unter Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Bauzeitenbeschränkungen sowie ein verbindlicher Bauzeitenplan sind erforderlich.

1.6 Zur Bürgerbeteiligung

Die Rahmenbedingungen der Bürgerbeteiligung waren anspruchsvoll:

- **179 Dateien mit 1,59 GB** Umfang – eine beachtliche Lektüre für die Weihnachtszeit
- Die **Auslage von 4 Wochen und Einwendungsfrist von 2 Monaten** fiel in die Advents-/Weihnachtszeit mit mehreren Feiertagen
- Die **letzte Bürgerinformationsveranstaltung** fand am 26.07.2023 statt – unmittelbar vor den Sommerferien
- Die **Information der Anlieger** erfolgte uneinheitlich (manche erhielten persönliche Schreiben, andere nicht)
- Der **Stadtrat** ist bislang kaum informiert (vgl. Sitzungsmitschnitt Ausschuss Stadtplanung vom 16.12.2025)

Die gewählten Verfahrensmodalitäten erschweren eine fundierte bürgerliche Partizipation erheblich. Eine weitere Bürgerinformationsveranstaltung vor dem Erörterungstermin ist angezeigt.

---

2. Natur- und Umweltschutz

Die HWS-Maßnahmen zerstören zum Teil irreversibel ein außergewöhnliches innerstädtisches Naturareal. Der Bericht selbst spricht von „reich strukturierten Uferbereichen mit ihren Weichholzauesäumen, den Überschwemmungswiesen [...] und Wäldchen", von „hoher Artenvielfalt" und einem „Biodiversitäts-Hotspot innerhalb des Stadtgebietes von Regensburg" (Bericht, S. 12).

2.1 Baumfällungen und fehlerhafte Baumkataster-Erfassung

Nach den Planunterlagen werden über 100 vitale Bäume unterschiedlichen Alters gefällt (UVS, S. 131, 222, 242 f.), davon zahlreiche Bäume erster Wuchsordnung und 37 Bäume, die nach der Baumschutzverordnung der Stadt Regensburg geschützt sind.

Die Baumschutzverordnung der Stadt Regensburg schützt Laub- und Obstbäume ab einem Stammumfang von 1,00 m in 1 m Höhe. Bei der Durchsicht der Anlage D7.2 (Baumkataster) fällt auf, dass zahlreiche Bäume auf dem Grundstück Wöhrdstraße 41 als „nicht geschützt" klassifiziert sind, obwohl sie nach meiner Einschätzung diesen Grenzwert überschreiten könnten. Eine Überprüfung der Klassifizierung vor Ort wäre sachgerecht.

Die vorgesehenen 161 Neuanpflanzungen kompensieren die Verluste nur eingeschränkt: Die Ersatzpflanzungen erfolgen mit einem Stammumfang von 16-18 cm, während gefällte Bäume teils über 100 cm Stammumfang aufweisen. Ersatzbäume benötigen Jahrzehnte, um gleichwertige ökologische Funktionen zu erfüllen. Zudem werden die Kompensationen größtenteils nach PA 10 (Auenmodellierung) verlagert, das flussabwärts außerhalb der eingemauerten Zone liegt – für den historischen Altstadtprospekt und als Nahrungshabitat für geschützte Arten sind diese Kompensationen funktional nicht gleichwertig.

Die Baumfällungen sind in ihrer Dimension erheblich, die Kompensation qualitativ und räumlich unzureichend. Die Klassifizierung einzelner Bäume bedarf der Überprüfung vor Ort anhand der Baumschutzverordnung; funktional gleichwertige Kompensationsmaßnahmen im unmittelbaren Projektgebiet sind zu entwickeln.

2.2 Artenschutzrechtliche Betroffenheiten

Die faunistischen Untersuchungen (Anlage F 5.1) dokumentieren bemerkenswerte Artvorkommen im Projektgebiet. Der Nachtreiher ist als Nahrungsgast nachgewiesen, brütet östlich außerhalb des Stadtgebiets und nutzt regelmäßig die baumbestandenen Flussufer zur Nahrungssuche. Die Uferbäume dienen als Ansitz und Versteck – viele dieser Bäume werden gefällt oder im Kronentraufbereich beeinträchtigt. Der Eisvogel, früher Brutvogel am Unteren Wöhrd und heute Gast, ist nach Bayerischem Naturschutzgesetz streng geschützt und regelmäßig im Projektgebiet anzutreffen.

Besonders hervorzuheben ist der Feldsperling, der im Bereich PA 1 (Wöhrdstr. 41 bis Maffeistraße) mit mehreren Brutpaaren vorkommt. Die saP verlangt daher das „Aussetzen lärm- und erschütterungsintensiver Bautätigkeiten möglichst von Anfang März bis Ende Juli zur Vermeidung baubedingter Störwirkungen und Individuenverluste" (saP, S. 14). Diese Bauzeitenbeschränkung von fünf Monaten pro Jahr zeigt, dass die Planer selbst die hohe artenschutzrechtliche Sensibilität des Areals anerkennen.

2.3 Datengrundlagen der Artenschutzprüfung

Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung weist bei einzelnen Artengruppen ältere Datengrundlagen auf. Die Elektrobefischungen zur Fischfauna stammen überwiegend aus den Jahren 2008-2015; ein LfU-Plausibilisierungsbericht von 2019 ist aktueller. Das Bundesverwaltungsgericht wendet als Orientierung eine Fünf-Jahres-Faustformel für die Aktualität von Kartierdaten an (BVerwG, Urteil vom 06.11.2012, Az. 9 A 17.11). Die Mollusken-Kartierung stammt aus 2018 und ist damit sieben Jahre alt.

Die Datengrundlagen entsprechen teilweise nicht den Aktualitätsanforderungen. Die Aktualisierung der Fischfauna- und Molluskendaten vor der Planfeststellung entsprechend der Fünf-Jahres-Faustformel des Bundesverwaltungsgerichts ist erforderlich.

2.4 Klima- und Hitzeresilienz

Die Planunterlagen nutzen die Klimaschutzthematik zur Rechtfertigung der HWS-Maßnahmen – verschweigen aber die Bedeutung grüner innerstädtischer Zonen für die Hitzeresilienz. Große Bäume spielen eine wichtige Rolle für die CO2-Bilanz und das Stadtklima; kleinere Ersatzpflanzungen binden deutlich weniger CO2 und spenden weniger Schatten. Im „Regensburg-Plan 2040" wird die Bedeutung von Entsiegelung betont (UVS, S. 62), während der HWS zu Neuversiegelungen und Errichtung von Mauern und Betriebstrassen führt (UVS, S. 139-143, 162). Die erforderlichen Pump- und Drainagesysteme werden erhebliche Strommengen benötigen – so viel, dass zwei neue Schalt- und Trafostationen erforderlich sind.

Die Maßnahmen konterkarieren die städtischen Klimaschutzziele durch Versiegelung, Baumverlust und erheblichen Energiebedarf für den Dauerbetrieb. Die Vereinbarkeit mit dem „Regensburg-Plan 2040" und eine Bilanzierung der klimarelevanten Auswirkungen sind darzulegen.

---

3. Denkmalschutz im UNESCO-Weltkulturerbe

Die geplanten HWS-Maßnahmen betreffen ein außergewöhnliches Denkmals-Ensemble von herausragender kultureller Bedeutung: das UNESCO-Weltkulturerbe „Regensburger Altstadt mit Stadtamhof" mit Ensembleschutz und zahlreichen klassifizierten Einzeldenkmälern, in unmittelbarer Sichtweite von Steinerner Brücke, Salzstadel und Historischer Wurstkuchl.

Die Unterlagen betonen die denkmalschützenden Aspekte – die „erheblich positiven Wirkungen durch das deutliche Senken der Hochwassergefahr" (UVS, S. 191, 235 f.). Die negativen Auswirkungen auf das Erscheinungsbild werden hingegen weniger prominent dargestellt: der Einsatz „raumbeanspruchenden schweren Geräts" während der mehrjährigen Bauzeit (UVS, S. 220 f.), sichtbare Mauern und Dammaufschüttungen, die Veränderung der historischen Ufersituation und die Einbetonierung des Einzeldenkmals Proskestraße 5.

Hinzuweisen ist auf eine Unstimmigkeit in den Visualisierungen: In der Visualisierung der Südseite PA 5 (UVS, S. 167, Abb. 26) sind Kastanienbäume dargestellt, die die HW-Mauer verdecken – obwohl diese Bäume gefällt werden sollen. Die Visualisierung vermittelt damit ein beschönigtes Bild des tatsächlichen

Endzustands.

Die Auswirkungen auf das Erscheinungsbild des UNESCO-Weltkulturerbes sind erheblich und werden nicht angemessen dargestellt; die irreführende Visualisierung verstärkt diesen Mangel. Die Korrektur der Visualisierung PA 5 sowie eine vollständige Darstellung der Auswirkungen auf das Welterbe sind erforderlich.

---

4. Beeinträchtigung meiner persönlichen Belange als Mieter in der Wöhrdstraße 41

Als Mieter in der Wöhrdstraße 41 bin ich von den HWS-Maßnahmen außerordentlich stark und unmittelbar betroffen. Die Planunterlagen dokumentieren für das Flurstück 1791 (Grundstücksverzeichnis H 2, S. 9) erhebliche Eingriffe.

4.1 Umfang der Flächenbeanspruchung und bauliche Eingriffe

Das Grundstück umfasst 5.573 m²; davon werden 1.941 m² temporär beansprucht – das entspricht etwa **35% des gesamten Grundstücks** und ist im Vergleich zu anderen betroffenen Grundstücken überdurchschnittlich.

Laut Grundstücksverzeichnis (Anlage H 2) sind folgende Maßnahmen geplant:

- Erstellung einer Untergrundabdichtung (UGA)
- Horizontale Abdichtung
- HWS-Mauer und mobiler Hochwasserschutz
- **Baumfällungen** im geschützten Gartenbereich
- **Errichtung eines Technikgebäudes mit Trafoanlage** (Schaltanlage I)
- Prüfen und ggf. Anpassen vorhandener querender Leitungen

Konkret betroffen ist unter anderem Baum Nr. 39 (Kultur-Apfel) im Garten der Wöhrdstraße 41, der ausdrücklich als einer von nur drei Bäumen mit Mulmhöhlen im gesamten Projektgebiet dokumentiert ist (UVS, S. 124; saP, S. 51). Dieser Baum ist Lebensraum für xylobionte Käferarten. Der Stamm soll zwar „gesichert und auf der Lazarettspitze stehend verankert" werden (saP, S. 51), doch diese Umsetzung bedeutet faktisch die Zerstörung des gewachsenen Habitatverbunds am Standort und kann die ökologische Funktion nicht erhalten.

4.2 Besondere ökologische Schutzwürdigkeit des Grundstücks

Der Garten der Wöhrdstraße 41 ist in der Biotopkartierung (Anlage D 6.0, S. 6-7) als besonders schutzwürdig dokumentiert: „Hervorzuheben ist der strukturreiche Garten (P22) zum Wohnhaus der Wöhrdstraße 41 (X4, denkmalgeschützt). Er ist als vielfältiger Nutz- und Ziergarten ausgeprägt, der zur Straße hin mit einer Buchenhecke abgegrenzt und mit einem alten Birnbaum, 2 Kastanien, einem

Berg- und einem Spitzahorn bestockt ist. Der Garten hinter dem Haus wird darüber hinaus von einem vielfältigen, alten Obstbaumbestand geprägt (zwei Bäume als Stadtbiotop gekennzeichnet) und am nördlichen sowie westlichen Rand von einer alten Weißdornhecke umgeben."

Besonderheiten des Gartens:

- **Biotopklassifizierung:** B432 – Streuobstbestand im Komplex mit intensiv bis extensiv genutztem Grünland mittlerer bis alter Ausprägung
- Das Wohnhaus ist als **Baudenkmal (X4)** erfasst
- Zwei Bäume sind als **Stadtbiotop** kartiert:
  - **Kultur-Birne (Baum Nr. 79):** Stadtbiotop R-1303-004, 2,2 m Stammumfang, mit Efeu bewachsen, als **Höhlenbaum (HB 2021)** erfasst – potenzieller Lebensraum für Höhlenbrüter und Fledermäuse
  - **Reneklode (Baum Nr. 60):** Stadtbiotop R-1303-002
- **Alte Weißdornhecke** am nördlichen und westlichen Rand
- Vielfältiger, alter Obstbaumbestand mit Wildaufwuchs (Pflaumen, Mirabellen)

Ein Höhlenbaum mit 2,2 m Stammumfang kann nicht durch Neuanpflanzungen ersetzt werden – solche Strukturen benötigen Jahrzehnte zur Entwicklung.

4.3 Variantenentscheidung zum Obstgarten

Der Erläuterungsbericht dokumentiert, dass für den Bereich Wöhrdstraße 41 eine Variantenbetrachtung durchgeführt wurde: „Das ‚Bauhofmeisterhaus' ist als Einzeldenkmal gelistet (außerhalb des Ensembles). Es liegt zurückgesetzt an der Wöhrdstraße, nördlich schließen alte Obstgartenbestände an. Für das denkmalgeschützte Gebäude ist ein Objektschutz ausgeschlossen. Daher verbleiben zwei grundsätzliche Varianten, die den hochwertigen Obstgarten entweder der Flussaue oder dem geschützten Bereich zuschlagen" (Erläuterungsbericht, S. 55).

Die Entscheidung fiel auf Variante 1 – der Obstgarten wird der Aue zugeschlagen und bei HQ100 überflutet. Diese Entscheidung ist nicht nachvollziehbar begründet. Die Planunterlagen selbst bezeichnen den Obstgarten als „hochwertig", in der Biotopkartierung wird er als „besonders schutzwürdig" dokumentiert. Die Gründe für die Entscheidung zugunsten von Variante 1 werden im Erläuterungsbericht nicht dargelegt. Bezeichnend ist, dass die Planunterlagen selbst ein Langzeit-Monitoring für den Obstgarten empfehlen: „Bei der

ökologischen Baubegleitung wird ein Langzeit-Monitoring empfohlen [...] das möglicherweise zunehmende Krankheiten oder gar Absterben von Gehölzen feststellen kann" (UVS, S. 248). Diese Formulierung zeigt, dass die Planer selbst mit negativen Auswirkungen auf die verbleibenden Gehölze rechnen.

Die Variantenentscheidung zuungunsten des als „hochwertig" und „besonders schutzwürdig" bewerteten Obstgartens ist nicht nachvollziehbar begründet – die Planer erwarten selbst das „Absterben von Gehölzen" und nehmen den Biotopverlust bewusst in Kauf. Eine nachvollziehbare Begründung sowie die Prüfung von Variante 2, die den Obstgarten dem geschützten Bereich zuschlägt, sind erforderlich.

4.4 Belastungen während der Bauphase

Die Bauphase wird erhebliche Belastungen mit sich bringen:

- **Baulärm und Erschütterungen** über mehrere Jahre
- Aufreißen von Straßen, Verlegen zahlloser Leitungen
- Einsatz „raumbeanspruchenden schweren Geräts" (UVS, S. 220)
- Einschränkungen bei Zugänglichkeit und Parkmöglichkeiten
- **35% des Grundstücks** als Baustellenfläche nicht nutzbar

Da im Bereich PA 1 lärm- und erschütterungsintensive Arbeiten von März bis Ende Juli ausgesetzt werden müssen (saP, S. 14), verlängert sich die effektive Bauzeit in diesem Bereich. Die ohnehin mehrjährige Bauphase könnte sich bei konsequenter Einhaltung der Artenschutzauflagen weiter ausdehnen.

4.5 Dauerhafte Grunddienstbarkeiten und Nutzungseinschränkungen

Das Grundstücksverzeichnis (Anlage H 2) dokumentiert weitreichende dauerhafte Beschränkungen: „Duldung des dauerhaften Bestands der UGA, der horizontalen Abdichtung, der HWS-Wände, der mobilen Verschlüsse entlang der eingezeichneten Trasse, sowie des Technikgebäudes. Duldung von Maßnahmen zum dauerhaften Erhalt der hochwasserschützenden Funktion [...] Betretungsrecht: Zugang für Verteidigung, Kontrolle und Unterhaltung zu den [...] Bauteilen. Nutzungseinschränkung: Freihalten der gekennzeichneten Freiflächen für Betretung (Bewuchs/Bebauung)" (Grundstücksverzeichnis H 2, S. 9).

Diese Grunddienstbarkeiten bedeuten:

- **Dauerhaftes Betretungsrecht** durch Behörden und Wartungspersonal
- **Nutzungsverbot** für gekennzeichnete Bereiche (keine Bepflanzung, keine baulichen Änderungen)
- **Einschränkung der Eigentumsrechte** auf unbestimmte Zeit
- Das **Technikgebäude mit Trafoanlage** bleibt dauerhaft auf dem Grundstück

Die dauerhaften Grunddienstbarkeiten bedeuten erhebliche, zeitlich unbefristete Eigentumseinschränkungen. Umfang und Häufigkeit der Betretungsrechte sowie die räumliche Abgrenzung der Nutzungseinschränkungen sind zu konkretisieren.

4.6 Unvollständiger Gebäudeschutz trotz massiver Eingriffe

Die Planunterlagen räumen offen ein, dass trotz aller Eingriffe „Keller, Garagen und Gebäudeteile, die bisher nicht zu Wohnzwecken dienen, weiterhin ungeschützt bleiben" (UVS, S. 172) und „bei Bedarf Keller und Tiefgaragen geflutet werden müssen" (UVS, S. 107).

Das erreichte Schutzniveau rechtfertigt nicht die Schwere der Eingriffe – das Grundstück wird massiv in Anspruch genommen, der Schutz bleibt unvollständig. Weniger eingriffsintensive Alternativen für den Bereich Wöhrdstraße 41 sind zu prüfen.

---

5. Zusammenfassung

Die vorstehenden Einwendungen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. **Verhältnismäßigkeit:** Die HWS-Maßnahmen sind in dieser Komplexität kaum erprobt, bergen erhebliche Risiken und schaffen neue Gefährdungslagen (Starkregenmanagement, Grundwassermanagement). Wesentliche technische Fragen werden auf die Ausführungsplanung verlagert.

2. **Kosten-Nutzen-Relation:** Die Kosten-Nutzen-Betrachtung ist methodisch unzureichend. Die geschätzten 100-Jahres-Schäden (50-75 Mio. €) entsprechen den Baukosten, ohne Barwertberechnung oder Berücksichtigung von Betriebskosten.

3. **Klimazuschlag:** Der Verzicht auf den 15%-Klimazuschlag widerspricht Art. 44 Abs. 2 BayWG.

4. **Bauzeitplanung:** Die prognostizierte Bauzeit von 5 Jahren ist angesichts der komplexen Abhängigkeiten und artenschutzrechtlichen Beschränkungen nicht realistisch.

5. **Naturschutz:** Die Datengrundlagen der artenschutzrechtlichen Prüfung (Fischfauna 2008-2015, Mollusken 2018) entsprechen nicht der Fünf-Jahres-Faustformel des BVerwG.

6. **Denkmalschutz:** Die Auswirkungen auf das UNESCO-Weltkulturerbe werden nicht angemessen dargestellt; die Visualisierung PA 5 ist irreführend.

7. **Bürgerbeteiligung:** Die Verfahrensmodalitäten (179 Dateien, Weihnachtszeit, letzte Infoveranstaltung Juli 2023) erschweren eine fundierte Partizipation.

8. **Variantenentscheidung Obstgarten:** Die Entscheidung, den als „hochwertig" und „besonders schutzwürdig" dokumentierten Obstgarten der Überflutungszone zuzuschlagen, ist nicht nachvollziehbar begründet.

9. **Dauerhafte Eigentumsbelastungen:** Die dokumentierten Grunddienstbarkeiten (Betretungsrecht, Nutzungseinschränkungen, Technikgebäude) stellen erhebliche Eigentumseingriffe dar.

10. **Unvollständiger Schutz:** Trotz massiver Eingriffe bleiben Keller und Tiefgaragen ungeschützt.

11. **Mulmhöhlenbaum:** Baum Nr. 39 ist einer von nur drei Bäumen mit Mulmhöhlen im gesamten Projektgebiet – ein nicht kurzfristig ersetzbarer Lebensraum.

---

6. Anträge

Ich beantrage daher:

1. Die eingereichten Einwendungen vollständig zu prüfen und in die Abwägung einzustellen.
2. Die **Aktualisierung der Datengrundlagen** der artenschutzrechtlichen Prüfung, insbesondere für Fischfauna und Mollusken.
3. Eine **detailliertere Kostenermittlung** unter Einbeziehung aller vorbereitenden Maßnahmen und laufenden Betriebskosten.
4. Die **Prüfung weniger eingriffsintensiver Alternativen** für den Bereich Wöhrdstraße 41.
5. Den **Erhalt der Stadtbiotop-Bäume** auf dem Flurstück 1791 (Wöhrdstraße 41), insbesondere:
    - des als Höhlenbaum kartierten Birnbaums (Nr. 79, Stadtbiotop R-1303-004)
    - der Reneklode (Nr. 60, Stadtbiotop R-1303-002)
    - des Kultur-Apfels (Baum Nr. 39) mit Mulmhöhle – einer von nur drei solchen Bäumen im gesamten Projektgebiet
6. Die **Prüfung alternativer Standorte** für das geplante Technikgebäude mit Trafoanlage außerhalb des geschützten Gartenbereichs.
7. Die **Überprüfung der Variantenentscheidung** zum Obstgarten Wöhrdstraße 41 unter Berücksichtigung des Biotopverlusts und der artenschutzrechtlichen Betroffenheit (Feldsperling-Brutpaare).
8. Die **Konkretisierung der dauerhaften Grunddienstbarkeiten** und Nutzungseinschränkungen für das Flurstück 1791, insbesondere hinsichtlich Umfang und Häufigkeit des Betretungsrechts.

Ich bitte um eine Bestätigung des fristgerechten Erhalts dieser Einwendung und um Mitteilung über das weitere Verfahren, insbesondere den Erörterungstermin.

Mit freundlichen Grüßen

[UNTERSCHRIFT]

Martin Schwenzer
mail@martinschwenzer.de

Anlagen: keine

Hinweis: Diese Einwendung wurde auf Grundlage der öffentlich ausgelegten Planfeststellungsunterlagen erstellt. Alle Seitenangaben beziehen sich auf die entsprechenden Anlagen des Planfeststellungsverfahrens AZ.: 31.1.2. Pl-HWS-H/Unterer Wöhrd.